

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1705/2534

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นายจรรยา จารุสวัสดิ์
นายปรีชา คุณานุวัฒน์ชัยเดช

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 260, มาตรา 296 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นยกคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด โจทก์อุทธรณ์ และขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ดังนี้ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้คุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์ระหว่างอุทธรณ์ จึงเป็นอันยกเลิกไปในตัวตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260 (1) ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึง ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ให้ราคาสูงสุด โจทก์ยื่นคำร้องว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายต่ำกว่าราคาที่ทางราชการและเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมิน ขอให้เพิกถอนการขายและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์ และขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำสั่งห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่าง
อุทธรณ์

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าคดีที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นเรื่องขอให้
ยกเลิกการขายทอดตลาดนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน คำสั่งของศาลอุทธรณ์
ภาค ๒ ในเรื่องการคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์ระหว่างอุทธรณ์ อันเป็นวิธี
การชั่วคราวที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ สั่งไว้ในระหว่างการพิจารณา จึงเป็นอันยกเลิกไปใน
ตัวตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา๒๖๐ (๑) ฎีกา
ของผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป

พิพากษาให้ยกฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สิน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดฝาง -

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายอำนวยการ เต็มพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ